

통 보

1. 제 목 : 무담보채권 초과입금액 등 환급절차 개선 필요
2. 소관부처 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 무담보채권의 회수, 채무조정 및 환급금의 처리 등에 대한 제도개선 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「회계사무세칙」 제48조에 따르면 선수금 등 가계정으로 처리한 것은 빠른 시일 내에 이를 정당계정으로 정리하도록 되어 있고, 2017년 경영지원실에서 마련한 ‘가계정 관리기준’¹⁾에 따르면 자진변제, 송달료 환급, 원인불명 입금분 등 선수금의 경우 정리사유 발생 즉시 본계정으로 처리하여야 하며, 1년 이상 장기간 미정리 잔액이 남지 않도록 중점 점검하여 관리하여야 한다고 되어 있다.

또한 가계지원총괄처는 채무관계자에게 환급사유가 발생하였으나 채무자와 연락이 되지 않아 환급이 지연되는 것을 방지하기 위해 20XX. XX. X. 「무담보채권 채무조정세칙」을 개정하여 채무조정 신청서에 채무관계자의 환급용 계좌번호를 기재할 수 있도록 하였다.

1) 2017년 「전산시스템 활용 업무 처리실태 특정감사」에 따른 조치결과임

따라서 채무가 완제된 이후에 채무관계자가 채무조정액 이상의 금액을 공사 가상계좌에 초과입금²⁾하거나, 법원에서 경매예납금 잔액·송달료 환급금 등 채무자에게 반환할 금액이 입금되었을 경우에는 해당 금액을 채무관계자에게 환급하여 장기간 가계정으로 보유하지 않도록 하고 특히, 채무관계자가 공사에 서면, 전화 등을 통해 환급요청을 하였을 경우에는 지체책임, 민원 등의 문제가 발생할 우려가 있으므로 지체없이 환급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 1. 1.부터 2. 29.까지 2개월 동안 가계지원총괄처 등 채권관리부점에서 채무가 완제된 후 초과입금된 XXX건에 대한 환급 처리 실태를 표본 점검한 결과

가계지원신용처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-××××××)의 경우 20XX. XX. XX. 채무자가 채무조정액을 완제한 후 같은 해 XX. X. XXX,XXX원을 착오 입금하여 20XX. X. X.에 콜센터 등에 전화하여 본인 명의 계좌에 환급해 줄 것을 요청하였으나 환급 처리하지 않았고

이후 20XX. X. X., X. XX., X. XX. 등 세 차례에 걸쳐 독촉하였는데도 최초 환급요청일인 같은 해 X. X.로부터 XX일이 지난 같은 해 X. XX.에서야 환급한 사실이 있으며

가계재기지원처 소관 채무자 김○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-××××)의 경우 20XX. X. X. 채무자가 채무조정액을 완제한 후 20XX. X. XX. 법원에서 송달료환급금 XX,XXX원이 입금되었으므로 채무자에게 연락하여 계좌입금 등 환급 처리하여야 하는데도

2) 채무조정 약정서에 채무조정 부담액을 상환할 공사의 가상계좌가 기재되어 있으며, 채무자가 분할상환금액 및 위 가상계좌를 본인의 거래은행에 자동이체를 신청하고 완제 이후 자동이체신청을 해지하지 않은 경우에 주로 발생함

약 X개월 동안 그대로 두었고, 20XX. X. XX. 채무자로부터 환급요청서를 받고도 XXX일이 지난 20XX. X. XX.에 환급처리하는 등

[별표 3] “환급요청일로부터 X일 이상 경과하여 환급 처리한 현황”과 같이 가계지원총괄처 등 채권관리부점에서는 채무조정액 초과입금 등 환급사유가 발생한 금액을 환급요청을 접수한 날부터 길게는 XXX일이 지나서 환급하는 등 환급 시기가 일관성이 없고, 환급요청일로부터 X일³⁾ 이상 지나 환급한 경우도 XX건에 이르고 있어 신속하게 환급 처리할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 채무조정액 이상의 입금에 대해 신속한 환급 및 가상계좌에 채무조정액 이상이 입금되지 않도록 하는 등 환급 절차를 개선하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 채무관계자에게 반환할 금액이 발생할 경우 신속한 환급 처리 및 가상계좌에 채무조정액 이상이 입금되지 않도록 하는 등 환급절차를 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조(대가의 지급)을 준용하여 청구를 받은 날부터 5일 이내를 기준으로 검토하였음

[별 표 3] 환급요청일로부터 7일 이상 경과하여 환급 처리한 현황

(단위 : 원, 일)

연번	채권관리부점 및 지역본부	차주번호	입금자명	입금액	환급 요청일 (A)	환급 처리일 (B)	경과일 (A-B)
----	------------------	------	------	-----	------------------	------------------	--------------

“기재생략”